

1503925-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 21 de junho de 2022, às 14:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503925-56.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503925-56.2022.8.26.0228

Ctrl 223/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 21 de junho de 2022, às 14:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr^a. Margareth Ferraz França, o(s) ré(u)(s) MOACIR COSME DE MELO e MARCELO SILVA DOS SANTOS (preso(s) no CDP Belém I) e o(a) defensor(a), Dr^a. Virgínia S. R. Caldas Catelan, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) e da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MM^a. Juíza foi dito que: Vistos. MOACIR COSME DE MELO e MARCELO SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, segundo a denúncia e aditamento, no dia 16 de fevereiro de 2022, por

volta das 21h30min, na Av. Jacinto Menezes Palhares, altura do n.º 1.213, Vila Alpina, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados entre si, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, subtraíram, para eles, o caminhão marca/modelo Man/TGX, placas QAN-4566, avaliado em R\$ 414.512,00 (quatrocentos e quatorze mil e quinhentos e doze reais) - fl. 22, pertencente à vítima B.J.O. (pgs. 01/04 e 159). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/106. Recebida a denúncia e o aditamento (pgs. 161), foram os réus citados (pgs. 191 e 192) e a Resposta à Acusação apresentada (pgs. 203). Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. Após, foram interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação dos acusados. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus e alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A vítima Benedito Jose, pessoa humilde, e com dificuldade inclusive de concatenar os fatos, após a ocorrência do ilícito, como informaram os policiais, confirmou que havia descarregado o caminhão e estava trafegando quando surgiu um veículo Ford/Fiesta, onde o ocupante do veículo acenou pedindo para que parasse o caminhão, nessa ocasião o declarante imaginou que havia "algo de errado" com o caminhão, ou até mesmo que algo pudesse estar caindo da carreta, motivo pelo qual parou o caminhão e deu a volta ao redor dele para vistoria-lo e, então, ao retornar para porta do motorista, notou que um dos agentes mandou que ficasse quieto e o conduziu até o Fiesta, não notou a ida de um terceiro para o caminhão. Entrou no carro Fiesta porque recebeu tal ordem, conduziu-se então para o banco traseiro, e aguardaram alguns instantes quando após colocou o agente o carro em movimento, e logo percebeu uma viatura da polícia militar dando sinal sonoro de parada, iniciando-se uma perseguição, forçando a parada, quando os policiais conseguiram realizar a abordagem, pedindo para que deitassem no chão, ocasião em quem narrou aos policiais que era motorista de caminhão e que estava sendo vítima de roubo. O rapaz que fugiu do Fiesta foi preso no local perto do carro colidido. Depois retornaram para o local onde havia deixado o caminhão, presenciando os policiais realizando a abordagem do segundo indivíduo que estava na boleia do caminhão no banco do motorista tentando sair com a carreta. Que foi escoltado pela polícia. Nada foi levado. A testemunha Eduardo afirmou que na data dos fatos, afirmou reconhecer o acusado Moacir, eo réu Marcelo, pessoas que não conhecia, e estava retornando com seu veículo quando surgiu um veículo Ford Fiesta, de cor prata, fugindo da polícia em alta velocidade e colidiu na lateral traseira do veículo. Que, após a colisão os policiais abordaram os ocupantes do Fiesta, momento em que tomou conhecimento que um deles, o réu Moacir desceu e foi detido, ao passo que o réu Marcelo. Que da colisão não se machucou, restando somente o dano em seu veículo. Que, foi convidado pelos policiais militares a comparecer na Unidade Policial para registro da ocorrência. Por fim, indagado quanto estima pelo valor do prejuízo caudado no veículo, respondeu não ter ideia. Os policiais militares, pessoas que não conheciam os réus afirmaram que estavam em patrulhamento quando estavam por escolta no Hospital da Vila Alpina, quando no deslocamento notaram avistaram um caminhão parado na via e um indivíduo empurrando outra pessoa para dentro de um veículo Ford, fato que chamou atenção e decidiram realizar a abordagem. Que ao se aproximarem do veículo Ford/Fiesta, de cor prata e placas DME8519, o condutor do veículo saiu em alta velocidade, razão pela qual foram dados sinais sonoros e luminosos de parada, o que não foi obedecido, iniciando-se um acompanhamento até que, na Praça Feira Grande, o indivíduo que conduzia o Fiesta colidiu contra um veículo Citroen/C3, permitindo a abordagem dos ocupantes do veículo Fiesta. Feita a abordagem, os indivíduos foram identificados como Moacir, condutor do veículo e informou este o comparsa estaria na condução do caminhão, e nesse momento foram até onde estava o caminhão e o acusado Moacir foi detido e ambos conduzidos a delegacia de plantão. A vítima afirmou que o veículo Fiesta interceptou a trajetória do caminhão, e nesse momento a vítima foi levada até o Fiesta e o coagente assumiu a condução do caminhão. Quando da colisão realmente a vítima ficou dentro do veículo e somente após a revista é que notaram a presença

desta. Nenhuma arma foi apreendida, nem no veículo nem no caminhão. Marcelo, ao ser interrogado, afirmou morar com a mãe e trabalha como manobrista. Afirmar que realmente estava no interior da carreta, foi contratado para ser motorista, por um conhecido que lhe ofereceu o serviço, e o mesmo lhe disse que era para levar a carreta. Foi até o local de carro, conduzido pelo Diego, não conhece o corréu. Entrou no caminhão parado, com o pisca ligado e começou a sair com o caminhão, e foi abordado, quando então, foi detido. Não viu a vítima sair do caminhão, nem chegar naquele local. Não é habilitado para conduzir caminhão. Que realmente percebeu estar participando do roubo quando viu a carreta, e que algo de errado estava ocorrendo portanto. O acusado Moacir afirmou ter sido processado por assalto, e cumpriu pena, eis que estava há oito dias na "rua". Mora com a mulher. Nega a imputação contida na denúncia. Afirmar que não tinha qualquer documento, mas o cunhado lhe emprestou o veículo para rever amigos, e então foi a Vila Formosa, veio a ser abordado, quando retornava para casa, e nesse momento, porque não tinha documentos, veio a se apavorar tentar fugir, colidiu o veículo contra outro automóvel. E então, veio a se perder, e tentar retornar para a Marginal é que foi interpelado. Não tinha ninguém no carro ocupado pelo acusado. Assim, a despeito das fantasiosas versões apresentadas pelos acusados nesta oportunidade, temos que as provas produzidas são seguras quanto à prática do delito, em especial porque a vítima confirmou a prática do crime que sofrera, mas é certo que em nenhum momento negou que tivesse sido ameaçada e que teve a sua interceptação, para por fim vir o réu Moacir o obrigar a conduzi-lo para o carro próprio de onde saíram. É certo que suspeitaram os policiais daquela conduta, ou seja rendição de uma pessoa, e por isso saíram ao encalço do mesmo. Notaram, ainda, a presença do caminhão, a prioridade quanto à permanência do refém. Assim é que confirmou Moacir estar o comparsa na posse do caminhão, e assim é que foi surpreendido Marcelo dentro do caminhão. Que por sua vez, admitiu participar do crime e que não seria crível ainda que o réu tivesse tirando o caminhão do local, em patente coautoria. Nem se afirme, ainda, que quisessem participar de delito menos grave, quando a vítima teve sua liberdade ceifada por período considerável e capaz de levar à consumação do delito. Este praticado com concurso de agentes, ao menos dois agentes. Que houve a privação da liberdade porque determinante a consumação do delito. Não há qualquer causa que os eximam de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. I. Marcelo. O réu não possui antecedentes criminais, razão que o leva a ser considerado primário. Atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal de quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem analisadas na segunda fase. Por fim, diante das duas causas de aumento de pena existentes, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado, elevo a sanção em dois quintos chegando à reprimenda final de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão e quatorze dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, eis que se trata de crime de roubo majorado, extremamente desassossegador

da sociedade, devendo ser combatido de forma severa. Ainda, tem-se que é delito hediondo, mais gravoso que os comumente praticados para a espécie. Não poderá apelar em liberdade eis que necessária garantia da ordem pública. Isso porque não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar de forma irrefutável que, se solto, não voltará a delinquir. Ademais, há de ser observada a função dúplice ressocializante e expiatória da pena. II. Moacir. O réu possui antecedentes criminais, para os quais é reincidente, o que será considerado no momento oportuno. Atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal de quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Diante da dupla reincidência, bem comprovada pela certidão de pgs. 60/62 (dois processos na 2ª Vara Criminal de Guarulhos), elevo a sanção em de quarto, chegando a cinco anos de reclusão e doze dias-multa. Por fim, diante das duas causas de aumento de pena existentes, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado, elevo a sanção em dois quintos chegando à reprimenda final de sete anos de reclusão e dezesseis dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado,

ante as reincidências, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Não poderá apelar em liberdade, para garantia à ordem pública, eis que, da análise de sua folha pregressa, afere-se que não procura emendar-se e que há possibilidade de que, se solto, volte a delinquir. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR MOACIR COSME DE MELO e MARCELO SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, ao cumprimento das penas de, MARCELO, 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, e, MOACIR, 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesesseis) dias-multa. Os dias-multa são fixados no mínimo legal. Não poderão apelar em liberdade, recomendem-se ondem estão presos. Com o trânsito em julgado, deverão ter seus nomes lançados no rol dos culpados. Deixo de condená-lo(a)(s) ao pagamento de custas processuais, por ser(em) assistido(a)(s) pela Defensoria Pública. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réus:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os réus e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimados da r. Sentença supra. Em 21 de junho de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.